

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073450-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ENEAS PARREIRA DOS REIS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - INSS - EXCLUSÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA E DEMAIS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto pela parte autora, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser inadmissível. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5073450-76.2024.4.02.5101

510014663611 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073450-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ENEAS PARREIRA DOS REIS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Itaperuna, nos autos do processo nº 5003235-42.2024.4.02.5112 (Evento 8), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para determinar a exclusão da RMC - Reserva de Margem Consignada e demais descontos indevidos junto ao benefício previdenciário da Requerente".

Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em face do Banco BMG por incompetência da Justiça Federal, alegando que existe solidariedade entre a autarquia e a instituição financeira. Aduz que há *periculum in mora*, tendo em vista que vem sofrendo os descontos indevidos há mais de quatro anos, o que compromete sua subsistência.

Por meio da decisão do Evento 6 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O agravo de instrumento (recurso de medida cautelar, no âmbito dos Juizados Especiais Federais) somente é cabível na hipótese do artigo 5º da Lei 10.259/2001, ou seja, das decisões de deferimento ou de indeferimento de "medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação" (artigo 4º da Lei 10.259/2001). Todas as demais decisões interlocutórias (como a de determinação de inclusão/exclusão de litisconsorte) somente são impugnáveis em recurso inominado da "sentença definitiva". Aliás, nessa linha é o entendimento firmado no Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF), expresso em seu Enunciado 107:

Releva, ainda, ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 576.847, segundo a sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (recurso não previsto nela), por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 576.847 RG, Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, publicação em DJe-148 de 7/8/2009.)

(sem grifos no original)

Portanto, observa-se a inadequação do recurso no caso concreto.

Ainda que fosse o caso, como bem apontado na decisão impugnada, "o desconto não reconhecido teve início em janeiro de 2020, é dizer, há mais de 04 anos, circunstância que ao meu sentir, se revela hábil a mitigar o perigo da demora e autorizar o desenvolvimento regular da marcha processual, dentro de uma dialética processual ordinária, antes de qualquer imersão mais aprofundada nas questões de mérito".

Assim, de toda forma, não estaria preenchido um dos requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do recurso interposto pela parte autora, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser inadmissível. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de simples incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.